

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2092/2544

การประปานครหลวง
บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การประปานครหลวงโจทก์โดย ส. ผู้ว่าการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ป. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์โดยขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนจึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ แม้ ส. จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม ป. ซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็มีอำนาจลงนามมอบอำนาจให้ ก. ผู้อำนวยการกองคดีฟ้องคดีแทนได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องการที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า ข. ผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ตรงต่อความเป็นจริงก็ไม่ทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์เสียไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 นางชวนพิศ ธรรมศิริเป็นผู้ว่าการมีอำนาจในการดำเนินคดีในนามโจทก์ ได้มอบอำนาจให้นายปานแดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ลงนามแทนผู้ว่าการการประปานครหลวง ต่อมานายปานมอบอำนาจช่วงให้นายสกลศักดิ์ ภิญญิทธิพิชญ์ ผู้อำนวยการกองคดี ดำเนินคดีแทนโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างทำงานในทางการที่

จ้างของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2539 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ใช้เครื่อง ดันท่อตันที่ระบายน้ำลอดถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยความ ประมาทเป็นเหตุให้ไปถูกท่อประปา (ท่อประธาน) ของโจทก์ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ซึ่งวางอยู่ใต้ดินแตกเสียหาย น้ำรั่วไหลไม่สามารถจ่ายน้ำ ให้ประชาชนในบริเวณนั้นได้ โจทก์ได้จัดการซ่อม เสียค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 287,873 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 309,463 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 287,873 บาท นับ ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายสกลศักดิ์ ภิญโญพิชญ์ ผู้รับมอบอำนาจ ไม่มีอำนาจ ฟ้องจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 70,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 18 มกราคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่น ใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว แม้ปรากฏตามคำฟ้องว่าขณะฟ้องโจทก์มีนางชวนพิศ ธรรมศิริ เป็นผู้ว่าการการประปานครหลวงและคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์แต่งตั้งไว้ขณะนายสุวิข พุตระกูล เป็นผู้ว่าการการประปา

นครหลวงก็ตาม แต่คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฏว่าได้ถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอน จึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ เมื่อได้ความว่าในการฟ้องคดีนี้นายปาน แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายในฐานะผู้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินคดีในนามโจทก์ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายอยู่ ย่อมมีอำนาจลงนามมอบอำนาจให้นายสกล ศักดิ์ภิญโญพิชญ์ ผู้อำนวยการกองคดีฟ้องคดีแทนได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า นางชวนพิศ ธรรมศิริ เป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ก็ไม่ทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์เสียไปแต่อย่างใดฎีกาโจทก์ฟังขึ้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาบังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยเนื้อหาสาระแห่งคดีตามอุทธรณ์ของจำเลยเพื่อให้คดีเป็นไปตามลำดับชั้นศาล ทั้งผลการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิในการฎีกาของคู่ความ ศาลฎีกาเห็นสมควรย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวตามอุทธรณ์จำเลยก่อน"

พืปากษายกคำพืปากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพืปากษาใหม่ตามรูปคดี

(ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งคจิวงกูร-ชาลิต ยอดเนตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้โจทก์ฟ้องบรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์มาอย่างหนึ่ง แต่ข้อเท็จจริงที่ได้ความจากการพิจารณาเป็นอีกอย่างหนึ่งเท่ากับโจทก์นำสืบไม่ได้ความตามฟ้องหรือไม่สมกับฟ้อง แต่ก็คงเป็นเรื่องของรายละเอียดเท่านั้นและข้อเท็จจริงที่ได้ความก็ปรากฏว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องถูกต้องแล้ว จึงไม่เป็นเหตุที่ศาลจะยกฟ้อง

ไพโรจน์ วายุภาพ